

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2533 นาย ชาญเชาวน์ อมาตยกุล
บริษัท อุด มรฺ ตน ทวัร จํกັด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าซื้อขายให้จำเลยเข้าทำสัญญาเช่าอาคารกับ
สำนักงาน ท. โดยจำเลยตกลงให้ค่านายหน้าแก่โจทก์โจทก์และบิดาโจทก์เป็นผู้ซื้อ
ให้จำเลยทำหนังสือขอเช่ายื่นต่อสำนักงาน ท. จนสำนักงาน ท. ได้มีหนังสือเรียกให้
จำเลยไปทำสัญญาเช่า แต่เนื่องจากจำเลยแจ้งการครอบครองอาคารไม่ตรงกับความจริง
สำนักงาน ท. จึงมีหนังสือแจ้งจำเลยขอรับการทำสัญญาแล้วให้จำเลยเข้า
ประมูลสุ้ราคากับผู้เช่าเดิมเพียงสองราย แต่ผู้เช่าเดิมไม่มาประมูล จำเลยจึงเข้า
ประมูลเสนอให้ค่าธรรมเนียมพิเศษแต่ฝ่ายเดียว และได้เข้าทำสัญญาเช่ากับ
สำนักงาน ท.กรณีถือว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่นายหน้าครบถ้วนแล้ว และการที่จำเลย
ได้เข้าประมูลราคากับผู้เช่าเดิมจนได้เข้าทำสัญญากับสำนักงาน ท. เป็นผลแห่งการซื้อ
ของของโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่านายหน้าให้แก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 285,250 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 280,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยให้การปฏิเสธ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 280,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นางอาภา อมาตยกุล ภรรยาโจทก์ยื่นคำร้อง ว่าโจทก์ถึงแก่กรรม ขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยตกลงให้ โจทก์เป็นนายหน้าซื้อขายให้จำเลยเข้าทำสัญญาเช่าอาคารเลขที่ 56 อาคาร 4 ถนน ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร กับสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจำเลยตกลงให้ค่านายหน้าแก่โจทก์เป็นเงิน 280,000 บาท ปรากฏตามสัญญานายหน้า เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 ต่อมาจำเลย ได้ทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปรากฏ ตามเอกสารหมายเลข ล.11 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่านายหน้าให้แกโจทก์หรือไม่ ในข้อนี้จำเลยมีนายพลชัยเกียรติมาพรศักดิ์ มาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า พยานเป็นผู้ทำหนังสือยื่นเรื่องราวขอเช่าอาคาร พิพาทต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามเอกสารหมายเลข ล.1 พิจารณา คำเบิกความของพยานปากนี้แล้วเห็นว่า พยานเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนตามเอกสารหมายเลข ล.1 มีข้อความเสนอให้ค่าธรรมเนียมในการเช่าเป็น เงิน 500,000 บาท แต่พยานตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า พยานไม่ทราบว่าสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีระเบียบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากข้อเท็จจริงดัง

กล่าวจึงไม่น่าเชื่อว่าพยานเป็นผู้ทำเอกสารหมาย ล.1 พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักน้อย ส่วนโจทก์มีนายวรินทร์ธอมาตยกุล บิดาโจทก์มาเป็นพยานเบิกความว่า โจทก์ให้พยานไปติดต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อให้จำเลยขอเช่าอาคารพิพาทโดยตรง พยานจึงไปติดต่อนายมนู โกสุม หัวหน้ากองคลังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายมนูได้แนะนำว่าให้จำเลยทำหนังสือขอเช่าอาคารพิพาทโดยตรงกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พยานทราบดังนั้นจึงไปบอกโจทก์ โจทก์ได้ไปแนะนำจำเลย จำเลยจึงได้ทำหนังสือขอเช่า ตามเอกสารหมาย ล.1 มอบให้พยานไปยื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พิจารณาคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า พยานเบิกความมีเหตุผล ประกอบกับโจทก์มีนายมนูมาเบิกความสนับสนุนโดยยืนยันว่าเป็นผู้แนะนำจริง นอกจากนั้นโจทก์ยังมีนายวันชัย มุกดา หัวหน้าการทั่วไป กองอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาเบิกความยืนยันว่า โจทก์และบิดาโจทก์ได้มาติดตามเรื่องขอเช่าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้จำเลยยังได้ทำสัญญานายหน้าให้กับโจทก์ไว้ ตามเอกสารหมาย จ.3 พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย เชื่อได้ว่าโจทก์และบิดาโจทก์เป็นผู้ชี้ช่องให้จำเลยทำหนังสือขอเช่า ตามเอกสารหมาย ล.1 ยื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีหนังสือเรียกให้จำเลยไปทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย ล.4 แต่เนื่องจากจำเลยแจ้งการครอบครองอาคารไม่ตรงกับความจริง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีหนังสือแจ้งจำเลยขอระงับการทำสัญญาตามเอกสารหมาย ล.5 แล้วให้จำเลยเข้าประมูลสุ้ราคากับผู้เช่าเดิมเพียงสองรายแต่ผู้เช่าเดิมไม่มาประมูล จำเลยจึงเข้าประมูลเสนอให้ค่าธรรมนิยมพิเศษแต่ฝ่ายเดียว และได้เข้าทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามเอกสารหมาย ล.11 กรณีถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่นายหน้าครบถ้วนแล้ว และการที่จำเลยได้เข้าประมูลราคากับผู้เช่าเดิมจนได้เข้าทำสัญญากับ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผลแห่งการชี้ช่องของโจทก์นั่นเอง
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยแพ้
คดีมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>